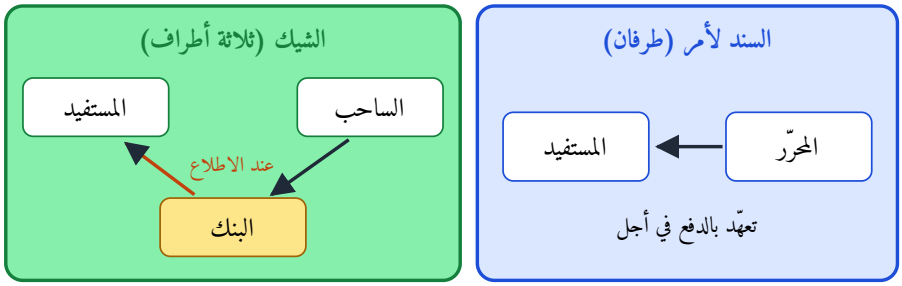
السند لأمر والشيك

الهدف: أن تعرّف السند لأمر والشيك، وتحدّد أطراف كل منهما، وتقارن بينهما وبين السفتجة من حيث الوظيفة والاستحقاق.

الفكرة في سطرين: السند لأمر تعهّد من المحرّر بالدفع لأمر المستفيد في أجل محدد، فهو أداة ائتمان بطرفين. أما الشيك فأمر بالدفع يُسحب على بنك ويُستحق بمجرد الاطلاع، فهو أداة وفاء لا أداة ائتمان.



الشكل 1: السند لأمر بطرفين، والشيك بثلاثة أطراف يكون فيها المسحوب عليه بنكاً.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **السند لأمر:** ورقة يتعهّد فيها **المحرّر** بدفع مبلغ معين في تاريخ معين لأمر **المستفيد**.
2. **بياناته:** تسمية «سند لأمر»، وتعهّد غير معلّق على شرط بدفع مبلغ معين، وتاريخ الاستحقاق، ومكان الدفع، واسم المستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع المحرّر.
3. **طبيعته:** لا يُعدّ تجارياً بحسب الشكل كالسفتجة؛ فهو تجاري إذا كان المحرّر تاجراً أو حُرّر لعملية تجارية.
4. **الشيك:** أمر من **الساحب** إلى **البنك المسحوب عليه** بدفع مبلغ للمستفيد أو لحامله.
5. **مقابل الوفاء:** يجب أن يكون للساحب رصيد كافٍ وقابل للتصرف لدى البنك وقت إصدار الشيك.
6. **الاستحقاق:** الشيك مستحق الدفع بمجرد الاطلاع، وكل بيان مخالف لذلك يُعدّ كأن لم يكن.
7. **الحماية الجزائية:** إصدار شيك دون رصيد أو برصيد ناقص جريمة يعاقب عليها القانون.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تاجر يشتري سلعاً بـ 80000 دج ويوقّع لمورّده ورقة يتعهّد فيها بالدفع بعد 60 يوماً. **الحل:** سند لأمر؛ التاجر محرّر والمورّد مستفيد.
2. زبون يسلّم شيكاً مؤرخاً بتاريخ لاحق ويطلب عدم صرفه قبله. **الحل:** يحق للمستفيد تقديمه فوراً، لأن الشيك مستحق عند الاطلاع.

3. رصيد الساحب 30000 دج وأصدر شيكاً بـ 45000 دج. **الحل:** نقص الرصيد بـ 15000 دج، فهو إصدار شيك برصيد غير كافٍ ويُعرّض الساحب للمتابعة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- إعطاء السند لأمر ثلاثة أطراف كالسفتجة.
- اعتبار الشيك أداة ائتمان؛ الصحيح أنه أداة وفاء.
- القول إن المسحوب عليه في الشيك يمكن أن يكون أي شخص؛ الأصل أنه بنك أو مؤسسة مالية مؤهلة.
- اعتبار السند لأمر عملاً تجارياً بحسب الشكل.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- السند لأمر: محرّر ومستفيد، تعهّد بالدفع في أجل.
- الشيك: ساحب وبنك ومستفيد، دفع عند الاطلاع.
- السفتجة والسند لأمر للائتمان، والشيك للوفاء.
- الشيك يتطلب رصيداً كافياً عند الإصدار.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com